

القرار رقم ٢٧٥/و

وزارة الثقافة

وعلى أحكام القانون رقم ٧/ لعام ٢٠١٨ .
وعلى قانون اتحاد الفنانين التشكيليين رقم ٥٥/ لعام ٢٠٠٤
وعلى مقتضيات المصلحة العامة

تقرر ما يلي :

المادة ١ - تعاريف

- الوزارة: وزارة الثقافة.
- الوزير: وزير الثقافة.
- الاتحاد : اتحاد الفنانين التشكيليين .
- المديرية: مديرية الفنون الجميلة في الوزارة.
- الفرع : فرع الاتحاد.
- الصالة: صالة العرض الخاصة بالفنون التشكيلية .
- اللجنة : لجنة الرقابة على صالات العرض الخاصة.

المادة ٢- لا تجوز ممارسة مهنة عرض الأعمال الفنية الفني في الصالات الخاصة دون ترخيص أصوليّ بذلك صادر عن الوزارة.

المادة ٣- يرخص بافتتاح صالات العرض الخاصة بالفنون التشكيلية، وفق الشروط الآتية:

- ١- تقديم طلب خطي بالترخيص إلى المديرية.
- ٢- أن يكون صاحب الطلب عضواً مسجلاً في اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين، ومن غير العاملين في الدولة.
- ٣- إذا لم يكن صاحب الطلب عضواً في الاتحاد، توجب عليه إرفاق طلبه بوثيقة مصدقة

حديثاً تشعر بانتسابه لإحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو السياحية، بالإضافة إلى عقد خطي مع فنان عضو في الاتحاد يعهد بموجبه لذلك الفنان بإدارة الصالة.

٤- أن يكون صاحب الطلب مالكا، أو مستأجراً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، لعقار يصلح لإقامة المعارض، مستوفياً الشروط الفنية المحددة بالفقرة /ب/ من هذه المادة.

٥- أن يرفق الطلب بتعهد خطي يلتزم فيه مقدمه بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، وبسائر التعليمات التي تصدرها الوزارة بخصوص عمل الصالات الخاصة، والامتناع عن إقامة أية أنشطة غير ثقافية في الصالة، وعدم تنظيم أي معرض فني، أو القيام بأي نشاط ثقافي في الصالة، إلا بعد إعلام الوزارة والحصول على موافقتها المسبقة عليه.

٦- أن يرفق صاحب الطلب بعرضه تفصيلاً للشروط المحددة للعرض في صالته، والأسلوب التي يتبعه في تعامله مع الفنانين، والشروط الخاصة في حالة عدم البيع (أجرة يومية معقولة) أو (عمل فني يعادل قيمة الأجرة).

المادة ٣- أ- يتقاضى صاحب الصالة لقاء بيع الأعمال الفنية المعروضة نسبة مئوية تحدد بالاتفاق مع المعارض، وبما لا يزيد عن ٢٠ % / عشرون بالمائة من قيمة العمل المباع ، مضافاً إليها- ولصالح الاتحاد ويلتزم صاحب الصالة بإحاليته إليه- ما نسبته:

- ٥ % خمسة بالمائة من قيمة العمل المنفذ من قبل الفنان عضو الاتحاد.
- ٧ % سبعة بالمائة من قيمة العمل المنفذ من قبل غير الأعضاء في الاتحاد المأذون لهم بالعمل.

ب- يلتزم صاحب الصالة بإبرام عقد خطي مع الفنان المعارض مبيناً فيه صراحةً سائر الشروط الخاصة بالعرض في صالته والتزامات الأطراف، بما فيها الجهة التي تتحمل تكاليف المعرض من (بطاقات- دليل - إعلام -ضيافة... الخ، وكيفية استيفائها .

المادة ٤- يشترط ان تتوافر في صالة العرض المراد ترخيصها ، المواصفات الفنية الآتية:

- لا تقل مساحتها عن ١٠٠ / م٢ .

- أن تكون الإضاءة كافية لجميع الأعمال الفنية.

- أن تطلّى الجدران بالألوان الفاتحة.

- أن تكون ذات تهوية جيدة.

- أن يتواجد فيها أجهزة إطفاء.

- أن يكون فيها مرافق عامة.

- أن تتواجد فيها كاميرات مراقبة

- سهولة الوصول إلى المنطقة القائمة فيها الصالة وتأمينها وحرية دخول وخروج الزوار منها وإليها.

المادة ٥- تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المديرية لجان فرعية في المحافظات مهمتها الرقابة على صالات العرض الخاصة في المحافظات، وتضم في عضويتها ممثل عن فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في المحافظة، وتشكل لجنة مركزية بناء على اقتراح المديرية مهمتها الإشراف على عمل اللجان الفرعية يرأسها مدير الفنون الجميلة، وتضم في عضويتها ممثلاً عن المكتب التنفيذي للإتحاد.

المادة ٦- يحال طلب الترخيص الى مديرية الفنون الجميلة بالنسبة للصالات المراد افتتاحها في دمشق، وإلى مديرية الثقافة في باقي المحافظات، لدراسة الطلب، وتدقيق نظام الصالة ومشاهدة المكان من قبل اللجنة الفرعية التي ترفع إلى اللجنة المركزية تقريراً عن مشاهداتها ومقترحها المعلن بالموافقة على الطلب أو رفضه وبناء عليه تقوم اللجنة المركزية بإحالة الطلب إلى دائرة التراخيص في الوزارة لاستكمال إجراءات الترخيص أصولاً.

المادة ٧- تصدر قرارات الترخيص بافتتاح الصالة الخاصة أو بإلغاء الترخيص أو إغلاق القائم منها، بقرار من الوزير.

المادة ٨- يلتزم صاحب الصالة بأن يعلن عن أسعار الأعمال المعروضة- المتفق عليها مع الفنان- بشكل واضح في صالته وذلك طيلة مدة عرضها.

المادة ٩- تساعد الوزارة صالات العرض الخاصة من خلال تقديم الدعم الفني، والتسهيلات اللازمة لإقامة المعارض الداخلية والخارجية .

المادة ١٠- يخضع تنظيم المعارض الفنية في الصالات لإشراف الوزارة ورقابتها.

المادة ١١- تشرف المديرية بالتعاون مع الاتحاد على صالات العرض الخاصة في القطر، وما يقام فيها من معارض محلية أو عربية أو أجنبية

المادة ١٢- عند رغبة صاحب الصالة أو مديرها تنظيم معرض، عليه التقدم بطلب إلى المديرية إذا كان المعرض سيقام في دمشق، أو إلى مديرية الثقافة في باقي المحافظات، متضمناً ذلك الطلب اسم الفنان أو الفنانين الذين ستعرض أعمالهم ونوعية الأعمال التي ستعرض، مع نسخة رقمية لتلك الأعمال، وذلك قبل فترة كافية من إقامة المعرض بحيث لا تقل عن أسبوع، وتنظر المديرية في تلك الطلبات، والتي تعود لها صلاحيات تصدير الموافقات المطلوبة.

المادة ١٣- للوزارة بناء على تقرير ترفعه اللجنة الفرعية إلى اللجنة المركزية التي ترفعه بدورها مشفوعاً ببرايمها للسيد الوزير تقرير الإغلاق المؤقت أو الدائم للصالة وإلغاء ترخيصها، إذا أخل صاحبها بالتزاماته المحددة في هذا القرار، أو أساء استخدامها، أو لم ينظم معرضاً فيها خلال مدة تزيد على ستة أشهر.

المادة ١٤- يلتزم صاحب الترخيص بإعلام المديرية برغبته في تغيير لمقر الصالة لأي سبب كان، ويشترط لاستمرار الترخيص توافر المواصفات الفنية المحددة بهذا القرار في المقر الجديد.

المادة ١٥- في حال وفاة صاحب الترخيص يلتزم ورثته بتسوية أوضاع الصالة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة مؤثرهم، تحت طائلة إلغاء الترخيص والإغلاق الحتمي لها.

المادة ١٦- يلتزم أصحاب الصالات القائمة بتسوية أوضاع صالاتهم، وفق أحكام هذا القرار، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ١٧- ينهى العمل بالقرار رقم ٨٨/و تاريخ ٢٠١١/١/١٦، وسائر التعليمات المخالفة لأحكام هذا القرار.

المادة ١٨- ينشر هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في / ١٤٤٤ هـ الموافق لـ ٢٠٢٢/١١/٧ م

مدير الفنون الجميلة المستشار القانوني معاون الوزير
وسيم عبد الحميد أبشير عز الدين م. سناء الشوا

وزيرة الثقافة
الدكتورة لبنانة مشوح

صورة الجـ:

- مديرية الاتصال والدعم التنفيذي.
- وزارة المالية - برجاء النشر.
- اتحاد الفنانين التشكيليين.
- مكتب السيد معاون الوزير.
- المستشار القانوني للوزير.
- مديرية الفنون الجميلة.
- مديرية التنمية الإدارية.
- مديريات الثقافة في المحافظات.
- المصنف العام/الخاص